TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

CADERNO

Gabarito Caderno 01B

Coleção introdutória | Material legado



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

GABARITO SEPARADO · CADERNO 01B

Correção com fundamento

18 resoluções, justificativas e critérios de autoavaliação de duas discursivas.

CORRIJA DEPOIS DE CONCLUIR O CADERNO

Respostas baseadas nos dispositivos do CPC citados em cada questão; exercícios autorais de treinamento.

01 | Respostas objetivas

Questão	Resposta	Artigo
01	C	CPC, art. 238
02	A	CPC, art. 269
03	E	CPC, art. 10
04	D	CPC, art. 6º
05	B	CPC, art. 9º
06	B	CPC, art. 249
07	D	CPC, art. 251
08	E	CPC, art. 252
09	C	CPC, art. 252
10	D	CPC, art. 253
11	B	CPC, art. 254
12	A	CPC, art. 255
13	C	CPC, art. 256
14	A	CPC, art. 270
15	D	CPC, art. 271
16	E	CPC, art. 275
17	C	CPC, art. 239, §1º
18	B	CPC, art. 274, parágrafo único

Diagnóstico: 0–10 acertos → releia definições e artigos; 11–14 → revise os artigos dos erros; 15–18 → prossiga para casos interligados e discursivas. Essas faixas são metas pedagógicas, não notas oficiais.

02 | Explicação de todas as respostas

01 · C | CPC, art. 238

O art. 238 define citação como convocação para integrar a relação processual; ciência dos atos e termos do processo é intimação (art. 269).

02 · A | CPC, art. 269

Art. 269: intimação dá ciência de atos e termos do processo. A banca pode trocar o conceito pelo de citação.

03 · E | CPC, art. 10

O art. 10 veda decisão baseada em fundamento não submetido ao contraditório, mesmo em matéria cognoscível de ofício. Tema cobrado na questão 39 da prova de 2024.

04 · D | CPC, art. 6º

A redação do art. 6º abrange todos os sujeitos do processo. A alternativa errada típica restringe indevidamente o dever.

05 · B | CPC, art. 9º

O parágrafo único do art. 9º traz exceções, entre elas tutela provisória de urgência. Isso não revoga o art. 10 para situações gerais.

06 · B | CPC, art. 249

Art. 249. Atenção às modalidades e às exceções da comunicação processual; a atuação do oficial não é a primeira etapa obrigatória de todos os casos.

07 · D | CPC, art. 251

Art. 251: leitura do mandado, entrega da contrafé, certificação de recebimento ou recusa e ciência ou recusa de apor assinatura.

08 · E | CPC, art. 252

Art. 252: duas procuras e suspeita de ocultação; cuidado com a troca de duas por três tentativas ou a omissão da suspeita.

09 · C | CPC, art. 252

A regra do art. 252 prevê retorno no dia útil imediato e hora indicada.

10 · D | CPC, art. 253

Art. 253, §2º: a ausência ou recusa de recebimento da pessoa intimada não impede, por si, a efetivação da hora certa.

11 · B | CPC, art. 254

Art. 254: o escrivão ou chefe de secretaria envia carta, telegrama ou correspondência eletrônica dentro de dez dias da juntada do mandado.

12 · A | CPC, art. 255

Art. 255: comarcas contíguas de fácil comunicação ou mesma região metropolitana. O assunto aparece na questão 43 de 2023.

13 · C | CPC, art. 256

Art. 256: edital é meio de citação nas hipóteses taxativas indicadas no dispositivo, e não por mera conveniência.

14 · A | CPC, art. 270

Art. 270 expressa a preferência pela via eletrônica, quando possível.

15 · D | CPC, art. 271

Art. 271: determinação de ofício pelo juiz, salvo disposição em contrário. Tema confrontado por alternativas da questão 42 de 2023.

16 · E | CPC, art. 275

Art. 275, caput. O §1º ainda exige informações na certidão; o §2º permite intimação com hora certa ou por edital, quando necessário.

17 · C | CPC, art. 239, §1º

Art. 239, §1º: comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação e aciona a contagem indicada no dispositivo.

18 · B | CPC, art. 274, parágrafo único

O art. 274, parágrafo único, prevê presunção de validade, se a mudança não tiver sido comunicada ao juízo.

03 | Discursiva 1: critérios de correção

Resposta-modelo resumida: A citação com hora certa no processo civil pressupõe duas tentativas do oficial no domicílio ou residência sem encontrar o citando e suspeita de ocultação. O oficial intima pessoa da família ou, na falta, vizinho, informando que retornará no dia útil imediato à hora designada. No retorno, independentemente de novo despacho, pratica a diligência nos termos do art. 253, observando as regras para ausência do citando e registrando a ocorrência e a contrafé. Feita a citação, o escrivão ou chefe de secretaria remete comunicação complementar, por carta, telegrama ou meio eletrônico, em dez dias da juntada do mandado aos autos (CPC, arts. 252–254).

Critério pedagógico	Pontuação sugerida
Duas tentativas + suspeita de ocultação	0–4
Intimação de família/vizinho e dia útil imediato	0–4
Providências no retorno e certificação	0–5
Aviso posterior pela secretaria em dez dias	0–4
Clareza, termos e organização	0–3
Total máximo	20

A divisão acima é um instrumento de treino e NÃO reproduz a grade de correção da VUNESP.

04 | Discursiva 2: critérios de correção

Resposta-modelo resumida: O art. 10 do CPC impede que o juiz, em qualquer grau de jurisdição, fundamente a decisão em argumento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Trata-se do contraditório como possibilidade de influência e de vedação à decisão-surpresa. Já o art. 9º, embora estabeleça como regra a prévia oitiva antes de decisão contrária à parte, prevê exceções específicas, como a tutela provisória de urgência. As normas exigem leitura conjunta: a exceção à oitiva prévia não autoriza, sem mais, afastar o direito de manifestação sobre fundamento novo em decisões gerais.

Critério pedagógico	Pontuação sugerida
Identificar a vedação do art. 10	0–5
Reconhecer aplicação inclusive à matéria de ofício	0–4
Explicar a finalidade: participação e não surpresa	0–4
Apresentar a exceção do art. 9º	0–4
Clareza, termos e organização	0–3
Total máximo	20

Avaliação meramente didática. A prova oficial terá duas discursivas valendo até 40 pontos em conjunto, com os mínimos e critérios previstos no edital.

05 | Revisar os erros sem reler tudo

Após corrigir, registre somente o erro que mudou sua resposta. O objetivo não é copiar explicações; é reconhecer o detalhe que a banca alterou.

Se errou...	Revisão de 5 minutos
Q01–02	Definições de citação (238) e intimação (269).
Q03–05	Arts. 6º, 9º e 10: cooperação, contraditório e não surpresa.
Q06–11	Arts. 249–254: atuação do oficial, hora certa e comunicação.
Q12–13	Arts. 255–256: extensão territorial e edital.
Q14–16	Arts. 270–271 e 275: meios e sujeitos da intimação.
Q17–18	Arts. 239 e 274: comparecimento e endereço atualizado.

Revise os erros em 24 horas, sete dias e 21 dias. Volte ao enunciado, escolha novamente e explique em voz alta por que as alternativas erradas não respeitam o dispositivo.

Referências: Lei 13.105/2015 (Planalto, CPC); edital 01/2026 (Anexo VIII); provas anteriores TJSP2302 e TJSP2403.